

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.5
к Договору об оказании услуг на базе Облачной Платформы
с использованием Портала самообслуживания Облачной платформы Оператора
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «CDN»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.	Уровень доступности Услуги	Уровень доступности Услуги определяется в «Соглашении об уровне обслуживания», Приложение №3 к Договору.
1.2.	Соглашение об уровне оказания Услуги (SLA)	Приложение №3 к Договору.
1.3.	Панель управления	Специализированная веб-страница, с помощью которой Клиент осуществляет управление Услугой и ее использование, в частности, создание/удаление учетных записей пользователей, создание бакетов, загрузку файлов, и т.п. Ссылка и аутентификационные данные для доступа к странице предоставляются по электронной почте, указанной в договоре, Раздел 14 Реквизиты, графа «по техническим вопросам».
1.4.	Организация	Закрытая логическая структура в панели управления, которая выделяется клиенту, включает пользователей клиента, и дает возможность управлять ресурсами и доступами.
1.5.	Дата начала оказания Услуги	Дата предоставления Клиенту Аутентификационных данных, позволяющих Клиенту получить доступ в Панель управления Услугой и начать использование Услуги.
1.6.	Трафик	Объем информации, передаваемой по каналам связи за определенный период времени.
1.7.	Ресурс	Веб-приложение (информационный узел, сервер, сайт или сервис) располагающееся в сети Интернет с использованием доменного имени.
1.8.	Контент	Содержимое Ресурса - программное обеспечение, данные, видео или информация Клиента, включая сторонний контент, программное обеспечение, размещенные на Ресурсе и предоставленные Оператору в рамках оказания Услуг.
1.9.	CDN (Content Delivery Network)	Сеть доставки (и дистрибуции) контента. Географически распределённая сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию содержимого конечным пользователям в сети Интернет.
1.10.	Сервер CDN	Принадлежащий или управляемый Исполнителем сервер, предназначенный для доставки контента, хранящегося в сети доставки контента на точках присутствия.
1.11.	Технический Представитель Клиента	Квалифицированный технический сотрудник компании Клиента, уполномоченный Клиентом выполнять следующие действия от имени Клиента: • инициировать Обращения в адрес службы технической поддержки Оператора;

		• реагировать на запросы со стороны Оператора и принимать необходимые решения в экстренных ситуациях.
1.12.	Пользователь	Потребитель Контента, размещенного на Ресурсе Клиента
1.13.	Кэширование	Загрузка контента Ресурса на Сервера CDN с целью сократить время ответа Ресурса для Пользователя.

Термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях имеют значения, аналогичные указанным в Договоре, «Регламенте технической поддержки», «Соглашении об уровне обслуживания». Настоящие Общие условия оказания услуги «CDN» являются неотъемлемой частью Договора. При заключении Договора Клиент подтверждает, что ознакомился с Общими условиями и обязуется их исполнять в соответствии с условиями Договора.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Определение Услуги

«CDN» (далее Услуга) представляет собой возможность подключения Ресурса Клиента к сети CDN, принадлежащей партнеру Оператора, и управления настройками подключения, в целях сокращения времени ответа Ресурса для пользователя.

2.2. Состав Услуги

2.2.1. Основные услуги

CDN – предоставление доступа к сети CDN для ресурса клиента и возможность управления параметрами ускорения.

2.2.2. Дополнительные услуги

Дополнительные услуги предоставляются за отдельную плату. Тариф на дополнительные услуги указан в Тарифном приложении. Стоимость услуги включается в счет за месяц, в котором дополнительная услуга была потреблена.

Перечень дополнительных услуг:

- Экранирование источников (shielding) – подключение промежуточного прокси-сервера или нескольких серверов между сетью CDN и источником, что позволяет снизить количество запросов к источнику от CDN-серверов, взаимодействующих с сервером-источником в момент получения контента. При включённой опции оплачивается трафик, передаваемый с источника Клиента на экранирующий сервер, с экранирующего сервера на CDN-сервер, с CDN-сервера пользователю.
- Выгрузка сырых логов – возможность получения сырых логов в S3 и FTP хранилище клиента.
- Сжатие изображений ImageStack – возможность конвертировать JPG- и PNG-изображения в форматы WebP и AVIF с изменением их размера и качества в кэше CDN. При этом не изменяются: расширение и URL изображения, параметры изображений на источнике. Опция оплачивается в соответствии с количеством запросов к изображениям.

2.2.3. Сведения, необходимые для предоставления Услуги

Для настройки Услуги потребуются:

- права на все указанные доменные имена Ресурса.
- доступ к настройкам DNS для доменных имен.

2.3. Базовые компоненты Услуги (основные услуги)

Базовые компоненты Услуги заказываются и оплачиваются Клиентом на основании подписанного Клиентом Заказа.

2.3.1. Панель управления

Панель управления предназначена для управления услугой CDN. Панель размещена по адресу <https://console.t1.cloud/>

Для доступа в Панель управления Оператор предоставляет Клиенту Аутентификационные данные Панели управления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента реализации Оператором Заказа на оказание Услуги посредством электронной почты, указанной в Заказе на оказание услуги.

2.3.2. CDN

В рамках услуги клиенту предоставляется возможность подключения к сети доставки и дистрибуции контента, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию содержимого конечным пользователям в сети Интернет за счет механизма кэширования. Стоимость услуги в месяц определяется объемом трафика, потребленного за период, и количеством запросов, созданных к сети CDN. Количество запросов, не превышающее 100 миллионов в месяц, входит в услугу, более 100 миллионов – оплачиваются дополнительно.

2.3.2.1. Активация услуги

Для начала оказания услуги Клиенту необходимо активировать услугу - создать соответствующий ресурс в CDN с помощью Панели управления – выбрать пункт меню «Cloud CDN» и нажать кнопку «Подключить».

Заказывая Услугу «CDN», Клиент соглашается с настоящими Общими условиями и подтверждает, что он (сотрудники, подрядчики или иные представители Клиента, которым будет предоставлен доступ к Панели управления) обладает специальными знаниями и квалификацией, достаточной для управления Услугой.

3. ТАРИФИКАЦИЯ И ОПЛАТА УСЛУГИ

3.1. Порядок оплаты

Оплата за оказанные Услуги осуществляется посредством ежемесячных платежей. Стоимость оплаты формируется за Расчетный период по факту потребления ресурсов Клиентом и согласно утвержденным тарифам.

По истечении Расчетного периода клиенту предоставляется детализированный отчет о потребленном пуле ресурсов.

Тарифы на оказание Услуг отражены в Приложении №1 и размещены на сайте Оператора.

Оплата за использование Услуги осуществляется путем безналичного расчета на основании выставленного Оператором счета.

3.2. Тарификация Услуги

Для Услуги CDN применяется динамическая тарификация по системе «Pay as you go».

Стоимость дополнительных услуг (Экранирование источников, Выгрузка сырых Логов, приведена из расчета за 1 (один) полный календарный месяц. Если дополнительные компоненты услуги подключены или отключены в любой день месяца, будет списана полная цена за месяц.

4. СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Клиент соглашается, что собственность на оборудование и исключительные права на программное обеспечение, используемые Оператором для обеспечения предоставления Услуги, сохраняются за Оператором, его субподрядчиками и лицензиарами. Клиент обязуется не нарушать и не создавать условий для нарушения имущественных прав на оборудование и исключительных прав на программное обеспечение Оператора и третьих лиц.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

5.1. Клиент должен соблюдать все технические меры предосторожности, необходимые для использования Услуги и обеспечения совместимости его веб-сайта и/или Программных Приложений с Услугой, Виртуальными машинами, системными ресурсами, программным обеспечением и техническими ограничениями Облачной Платформы Оператора.

5.2. Оператор не несет ответственности за ненадлежащую работу Услуги и/или потерю данных в результате несоблюдения условий использования Услуги.

- 5.3.** Клиент обязуется не совершать никаких действий, которые могут повлиять на конфигурацию CDN, её работоспособности и безопасность или оказать негативный эффект на производительность CDN.
- 5.4.** Оператор освобождается от ответственности в случае, если конфигурация Услуги, выбранная Клиентом, не является достаточной для удовлетворения потребностей Клиента в части требований и подключений или превышает предусмотренные Клиентом параметры.
- 5.5.** Оператор будет прилагать разумные усилия для уведомления Клиента о любых нарушениях настоящих Общих условия и предоставлять Клиенту возможность исправить любые нарушения до применения санкций.
- 5.6.** Компания оставляет за собой право приостановить Услуги в случаях, когда полагает, что имущество Оператора или имущество других лиц, репутация Оператора или целостность сетей находятся под угрозой в связи с нарушением Клиентом настоящих Общих условий, том числе если нарушение Клиентом Правил связано с незаконной деятельностью, рассылкой спама, «mail relaying», распространению вирусов и вредоносных программ, изменением информации об IP-адресах или DOS атаками.
- 5.7.** Оператор не дает никаких гарантий и не несет ответственности за безопасность и целостность любых данных или информации, которую Клиент передает через Интернет.
- 5.8.** Клиенту запрещается:
- 5.8.1.** использовать Услугу с нарушением применимого законодательства;
 - 5.8.2.** использовать Услугу с нарушением авторского права, патента, товарного знака третьего лица, других права интеллектуальной собственности или права на неприкосновенность частной жизни;
 - 5.8.3.** использовать Услуги для совершения каких-либо действий, которые являются дискредитирующими, дискриминационными, клеветническими, мошенническими, вводящими в заблуждение, содержащими угрозы, недостоверные сведения либо непристойную информацию; использовать Услуги для размещения, распространения, публикации, передачи или предоставления контента, содержащего насилие, угрозы или подстрекательство к насилию, сексуально откровенный или аморальный контент, информацию незаконных азартных играх, наркотиках, торговле оружием, терроризме и т.п.
 - 5.8.4.** использовать Услугу с риском для безопасности или здоровья людей, общественной безопасности, а также с созданием препятствий для деятельности правоохранительных органов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1.** Оператор не несет ответственности за нарушение работоспособности и выход из строя Ресурсов Клиента. Для исключения убытков Клиент самостоятельно должен обеспечить страхование своего Ресурса от рисков, связанных с нарушением работоспособности и/или выходом его из строя.
- 6.2.** Оператор не несет ответственности за неправомерное использование Услуги, предоставленной Клиенту.
- 6.3.** Клиент несет ответственность за действия Технического Представителя Клиента во время предоставления Услуги.
- 6.4.** Клиент несет полную ответственность за содержание информации, передаваемой с использованием Услуг. Данные Общие условия не обязывают Оператора контролировать, редактировать или подвергать контролю использование Клиентом Услуг или соответствующего контента.
- 6.5.** Настоящие Общие Условия составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

От Оператора:

ООО «Т1Клауд»

Подпись: _____

Ф.И.О.:

Должность:

М.П.

От Клиента:

Подпись: _____

Ф.И.О.:

Должность:

М.П.